

Dohoda o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti

uzatvorená v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka medzi:

Oprávnený z vecného bremena:

Milan Hruška, rod. Hruška, nar. _____, rod. č. _____, trvale bytom _____, 971 01
Prievidza, SR

d'alej ako „oprávnený z vecného bremena“

a

povinný z vecného bremena:

Obec Kľačno, so sídlom Kľačno 326, 972 15, SR, IČO: 00318183 zastúpená starostom obce
Jozefom Ďurišom

d'alej ako „povinný z vecného bremena“

Účastníci po vyhlásení, že sú spôsobilí na právne úkony, uzatvárajú túto dohodu o zriadení vecného bremena na inžiniersku sieť – kanalizačnú prípojku

Článok I.

Vymedzenie vlastníctva

Povinný z vecného bremena – Obec Kľačno je výlučným vlastníkom nehnuteľností – pozemkov zapísaných na LV č. 1, k.ú. obce Kľačno vedených na Okresnom úrade v Prievidzi, katastrálny odbor ako:

- parc. KN-E č. 869/1 – záhrada o výmere 1729 m², v podiele 1/1 k celku,
- parc. KN-C č. 829/9 – ostatná plocha o výmere 237 m², v podiele 1/1 k celku,
- parc. KN-E č. 902 – ostatná plocha o výmere 773 m², v podiele 1/1 k celku.

Článok II.

Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na zriadení vecného bremena „in rem“ spočívajúce v umiestnení a údržbe kanalizačnej prípojky k existujúcej stavbe „Škola v prírode – Kľačno – kanalizácia a ČOV“, ktorú má vo vlastníctve oprávnený z vecného bremena, a ktorá prechádza cez pozemky vo vlastníctve povinného z vecného bremena – Obce Kľačno. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnený z vecného bremena môže na pozemkoch mať umiestnenú kanalizačnú prípojku, môže ju na daných pozemkoch prevádzkovať a opravovať, a môže za týmto účelom bez obmedzenia na pozemky vstupovať.

Zmluvné strany sa dohodli na zriadení vecného bremena, ktoré sa zapíše do časti C LV ako:

Na pozemky parc. KN-E č. 869/1 – záhrada o výmere 1729 m², parc. KN-C č. 829/9 – ostatná plocha o výmere 237 m² a parc. KN-E č. 902 – ostatná plocha o výmere 773 m², právo zodpovedajúce vecnému bremenu „in rem“ spočívajúce v umiestnení a údržbe kanalizačnej prípojky k stavbe „Škola v prírode – Kľačno – kanalizácia a ČOV“, prevádzkovať a opravovať ju a bez obmedzenia na pozemky vstupovať v prospech každodobého vlastníka pozemku reg. „C“ parc. č. 824/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5710 m², na ktorom je umiestnená stavba ČOV prislúchajúca k stavbe Škola v prírode Kľačno a to v rozsahu uvedenom v Geometrickom pláne č. 55/2025 zo dňa 17. 3. 2025 vyhotoveného firmou GEOMAP Prievidza s.r.o., Bojnice úradne overeného **Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor dňa 25. 3. 2025 pod č. 351/25.**

Článok III. Odmena za zriadenie, trvanie

Zmluvné strany sa dohodli, že zriadenie vecného bremena bude bezodplatné a to z dôvodu, že daná kanalizačná prípojka, ktorá je vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena Milana Hrušku slúži aj Obci Kľačno, nakoľko sú do nej odvádzané odpadové vody z budovy obecného úradu a materskej školy, č. súpisné 326, kanalizačná prípojka je teda zriadená v prospech oboch zmluvných strán.

Vecné bremeno, ktoré sa zriaďuje na základe tejto dohody sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Článok IV. Zápis v katastri nehnuteľností

Na základe tejto zmluvy možno do časti C LV na nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Prievidza, katastrálny odbor na pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Kľačno na LV č. 1 zapísať:

„Na pozemky parc. KN-E č. 869/1 – záhrada o výmere 1729 m², parc. KN-C č. 829/9 – ostatná plocha o výmere 237 m² a parc. KN-E č. 902 – ostatná plocha o výmere 773 m², právo zodpovedajúce vecnému bremenu „in rem“ spočívajúce v umiestnení a údržbe kanalizačnej prípojky k stavbe „Škola v prírode – Kľačno – kanalizácia a ČOV“, prevádzkovať a opravovať ju a bez obmedzenia na pozemky vstupovať v prospech každodobého vlastníka pozemku reg. „C“ parc. č. 824/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5710 m², na ktorom je umiestnená stavba ČOV prislúchajúca k stavbe Škola v prírode Kľačno a to v rozsahu uvedenom v Geometrickom pláne č. 55/2025 zo dňa 17. 3. 2025 vyhotoveného firmou GEOMAP Prievidza s.r.o., Bojnice úradne overeného Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor dňa 25. 3. 2025 pod č. 351/25“.

Článok V.
Ostatné dojednania

1. Táto dohoda sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia pôjdu na zápis vecného bremena na Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor, a každá zmluvná strana po jednom vyhotovení.
2. K zápisu vecného bremena do katastra dalo súhlas Obecné zastupiteľstvo v Kľačane, Uznesením č. 4/2025 bod B č. 11 zo dňa 19. 9. 2025.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnený z vecného bremena je oprávnený podať návrh na vklad vecného bremena do častí C LV na Okresnom úrade Prievidza, katastrálny odbor na základe tejto dohody a taktiež ho splnomocňujú na celé konanie pred Okresným úradom Prievidza, spojené s nadobudnutím účinnosti tejto dohody a zápise tejto dohody na Okresnom úrade Prievidza, katastrálny odbor. Poplatok z vkladu do katastra znáša oprávnený z vecného bremena.
4. Dohodu je možno meniť len základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to formou písomného dodatku.
5. Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
6. Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú, skutočnú a vážnu vôľu a nie sú im známe okolnosti, ktoré by mali za následok jej neplatnosť a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V dňa

V Kľačane dňa 23. 9. 2025

.....
Milan Hruška
oprávnený z vecného bremena

.....
Jozef Ďuriš
starosta obce Kľačno
povinný z vecného bremena